

한전KPS(주) 상임감사

시 정 요 구

일련번호 2024-☆■▼㉔㉕▼-009
제 목 주민세 종업원분 납부 미흡
관계부서 ☆■▼㉔㉕▼
조치부서 ☆■▼㉔㉕▼
내 용

1. 업무개요

우리 회사는 「지방세법」 제84조의2(과세표준) 내지 제84조의7(신고의무)에 따라 주민세 종업원분 관련 업무를 처리하고 있으며, 각 사업소는 매월 소속 직원의 급여총액을 과세표준으로 하여 주민세 종업원분을 해당 지방자치 단체에 신고·납부하고 있다.

2. 판단기준

「지방세법」 제84조의2(과세표준)과 제84조의3(세율)에 따르면 주민세 종업원분의 과세표준은 종업원에게 지급한 그 달의 급여 총액으로 하며, 표준 세율은 종업원 급여 총액의 1천분의 5로 산정하도록 되어 있다.

한편, 같은 법 시행령 제78조의2(종업원의 급여총액 범위)에 따르면 육아 휴직을 한 종업원이 그 육아휴직 기간 동안 받는 급여와 6개월 이상 계속 하여 육아휴직을 한 종업원이 직무 복귀 후 1년 동안 받는 급여는 급여총액 범위에서 제외하도록 되어 있다.

따라서, 각 사업소 급여 담당 부서는 매월 주민세 종업원분을 신고하여 납부할 때, 종업원의 급여 총액 범위 제외 대상을 면밀히 확인 후 신고함으로써 주민세 종업원분이 과오 납부되지 않도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ☆■▼㉠㉡▼의 주민세 종업원분('22년 1월 ~ '23년 12월 귀속분) 신고, 납부 내역을 점검한 결과, 육아휴직자 4명이 육아휴직 기간 동안 받은 급여와 6개월 이상 계속하여 육아휴직을 한 직원 3명이 복귀 후 1년 동안 받은 급여를 과세표준에서 제외하고 신고하여야 했음에도 아래 [표]와 같이 신고 제외 대상 금액 ***원을 포함하여 과다 신고하였다. 이에, 감사대상기간 동안 ***원을 과오납부하였음이 확인되었다.

[표] ☆■▼㉠㉡▼ 주민세 종업원분 과오납부 내역(육아휴직자 급여)

(단위 : 원)

귀속연월	▶▶▶▶	㉠㉡	^^^	vvv	과세표준 제외기간 지급급여	주민세 산정금액* (과오 납부금액)
'22년 6월	***	-	-	***	***	***
'22년 9월	***	***	-	***	***	***
'22년 10월	***	-	-	-	***	***
'22년 11월	***	-	-	-	***	***
'22년 12월	***	***	-	***	***	***
'23년 3월	-	-	***	-	***	***
'23년 6월	-	-	***	-	***	***
'23년 9월	-	-	***	-	***	***
'23년 12월	-	-	***	-	***	***
합 계	***	***	***	***	***	***

주) 주민세 산정금액 = 지급급여×1천분의 5(10원 미만 미절사 금액)

자료 : 감사대상부서(☆■▼㉠㉡▼) 제출자료 재구성

관계부서 등 의견 ☆■▼㉠㉡▼는 주민세 종업원분 납부 업무가 부적정하였음을 인정했고, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 업무처리에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☆■▼▣▤▼장은

- ① 과오납부한 주민세 종업원분 ***원에 대해 환급받을 수 있도록 경정
청구하여 주시고, (경정청구)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행
하시기 바랍니다. (시정)